

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Teoria Geral da Prova Penal (arts. 155 a 157 do CPP)

Grosso modo, estudaremos nesse capítulo os princípios e regras da prova no processo penal, ou seja, como se prova os fatos alegados dentro de uma ação penal.

Analisando os aspectos gerais, iremos conhecer: o SISTEMA DE VALORAÇÃO DA PROVA, o ÔNUS DA PROVA e as PROVAS ILÍCITAS.

1. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA

O maior objetivo da prova é convencer o juiz dos fatos alegados.

O juiz, por sua vez, terá que AVALIAR as provas apresentadas no processo penal, e dará sua decisão.

A doutrina elenca basicamente três formas de avaliar as provas no processo penal, ou seja, três sistema de avaliação da prova:

Sistema da **ÍNTIMA CONVICTÃO**: o juiz avalia a prova conforme seu íntima convicção, ou seja, ele não precisa motivar a decisão. No Brasil, é aplicável na decisão tomada pelo jurados no Tribunal de Júri. Os jurados não precisam explicar (motivar) sua decisão. Também conhecido como: Sistema da Certeza Judicial. Sistema da Certeza Moral do Juiz.

Sistema da **PROVA TARIFADA**: prova tarifada é a aquela em que a própria lei diz seu “VALOR”, a própria lei “TARIFA” a prova. Pouco utilizada no Brasil, há apenas alguns poucos elementos desse sistema, como o Exame de Corpo de Delito que deve ser preferencialmente utilizado. Também conhecido como: Sistema da Prova Legal. Sistema da Certeza Legislativa. Sistema da Certeza Moral do Legislador.

Sistema do **LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO**: o juiz avalia a prova conforme sua convicção, porém, a decisão deve ser motivada. Em outras palavras, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, devendo fundamentar sua decisão. É o sistema adotado como regra no Código de Processo Penal brasileiro. Também conhecido como: Sistema da Livre Convicção do Juiz. Sistema da Persuasão Racional.

Vamos conhecer os termos do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Veja que está estampado nesse artigo o SISTEMA DA LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

Ressalta-se, no entanto, que o juiz NÃO pode fundamentar decisão apenas em elementos colhidos em investigação (Inquérito Policial, por exemplo).

Preste atenção. O juiz não pode fundamentar decisão apenas em uma prova colhida em investigação. Vamos supor que o réu confessa perante da Autoridade Policial o crime. Mas depois nega em juízo, não havendo outras provas que o condene. Nesse caso, o juiz não pode condenar o réu apenas com base na confissão feita durante a investigação.

Isso não significa que a prova de investigação não pode ser utilizada para fundamentar decisão. Em outra palavras, se há outras provas produzidas no processo penal, o juiz pode utilizar também a prova produzida na investigação policial.

Portanto, a regra é que o juiz não pode fundamentar decisão apenas com elementos colhidos em investigação. No entanto, a própria lei indica três exceções: as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

- CAUTELARES – são provas urgentes.
- NÃO REPETÍVEIS – são provas impossíveis de ser repetidas em juízo.
- ANTECIPADAS – são provas que devem ser produzidas logo, antes da instrução processual, visto que o transcorrer do tempo pode prejudicar sua produção. Ouvir uma pessoa no leito de morte, por exemplo.

Cumprir frisar que nos casos de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas o contraditório pode ser feito posteriormente (contraditório diferido).

2. ÔNUS DA PROVA

Quem alega, deve provar. Em outras palavras, o ônus de prova é de quem alega.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.*

Assim, nos termos da lei, a regra geral é que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Com visto no próprio artigo 156 há algumas exceções. São casos em que o próprio juiz pode (é facultado) produzir provas (de ofício):

- provas consideradas urgentes e relevantes (até mesmo antes de iniciada a ação penal).
- diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (no curso da instrução, ou antes de proferir sentença).

3. PROVAS ILÍCITAS

Vale tudo para provar um crime?

Não. Os fins não justificam os meios. Essa lógica está ligada a proibição de provas ilícitas no processo penal.

Ora, uma confissão obtida mediante tortura é uma prova ilícita.

Portanto, essa é a regra prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Penal:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Com visto, essas provas ilícitas devem ser DESENTRANHADAS (retiradas do processo penal), não devendo ser utilizada pelo juiz.

E no caso de provas produzidas como consequência da prova ilícita?

Trata-se da chamada PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. Veja o CPP:

Art. 157. (...)

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

A REGRA GERAL é que são INADMISSÍVEIS AS PROVAS DERIVADAS DAS ILÍCITAS.

Trata-se da aplicação da TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. Ora, se uma árvore está envenenada, seus frutos também estarão. Se uma prova é ilícita, também são ilícitas as provas derivadas dessa prova ilícita.

São admitidas as provas:

- quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou seja, não ficar demonstrado que realmente a segunda prova derivou da prova ilícita; ou
- quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Veja no § 2º do artigo 157 do CPP a definição de fonte independente.

Por fim, há ainda um caso em que a prova ilícita é admitida. Sim, aplicando o princípio da proporcionalidade, se tal prova ilícita beneficiar o réu. Em prejuízo do réu, não é admitido.

Estude as questões que irão sedimentar seu conhecimento.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade.

Tudo posso naquele que me fortalece.

Filipenses 4:12,13

Resumo

1. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA

Sistema de avaliação da prova:

Sistema da **ÍNTIMA CONVICÇÃO**: o juiz avalia a prova conforme seu íntima convicção, ou seja, ele não precisa motivar a decisão. No Brasil, é aplicável na decisão tomada pelo jurados no Tribunal de Júri. Os jurados não precisam explicar (motivar) sua decisão. Também conhecido como: Sistema da Certeza Judicial. Sistema da Certeza Moral do Juiz.

Sistema da **PROVA TARIFADA**: prova tarifada é a aquela em que a própria lei diz seu “VALOR”, a própria lei “TARIFA” a prova. Pouco utilizada no Brasil, há apenas alguns poucos elementos desse sistema, como o Exame de Corpo de Delito que deve ser preferencialmente utilizado. Também conhecido como: Sistema da Prova Legal. Sistema da Certeza Legislativa. Sistema da Certeza Moral do Legislador.

Sistema do **LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO**: o juiz avalia a prova conforme sua convicção, porém, a decisão deve ser motivada. Em outras palavras, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, devendo fundamentar sua decisão. É o sistema adotado como regra no Código de Processo Penal brasileiro. Também conhecido como: Sistema da Livre Convicção do Juiz. Sistema da Persuasão Racional.

Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

2. ÔNUS DA PROVA

Código de Processo Penal:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

REGRA GERAL: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Casos em que o próprio juiz pode (é facultado) produzir provas (de ofício):

- provas consideradas urgentes e relevantes (até mesmo antes de iniciada a ação penal).
- diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (no curso da instrução, ou antes de proferir sentença).

3. PROVAS ILÍCITAS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. Veja o CPP:

Art. 157. (...)

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

REGRA GERAL: são INADMISSÍVEIS AS PROVAS DERIVADAS DAS ILÍCITAS. Trata-se da aplicação da TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. Ora, se uma árvore está envenenada, seus frutos também estarão. Se uma prova é ilícita, também são ilícitas as provas derivadas dessa prova ilícita.

São admitidas as provas:

- quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou seja, não ficar demonstrado que realmente a segunda prova derivou da prova ilícita; ou
- quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Veja no § 2º do artigo 157 do CPP a definição de fonte independente.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
